

《【문제3】 청구의 선택적 병합에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 청구의 선택적 병합의 의의, 요건, 심리, 판결과 상소

I. 청구의 선택적 병합의 의의

- 청구의 선택적 병합이란 양립 가능한 여러 개의 청구 중 어느 하나가 인용될 것을 조건으로 하여 나머지 청구에 대한 심판을 구하는 병합 형태를 말한다. 이는 원고가 목적하는 하나의 경제적 이익을 달성하기 위해 여러 법적 근거를 제시할 때 유용하게 활용된다. 특히 청구권 경합 이론과 관련하여 실무상 빈번하게 발생하며, 법원의 심판 범위와 상소 시의 이심 범위 등에 있어 독특한 법리가 적용된다.

II. 선택적 병합의 요건

1. 청구의 양립 가능성

- 선택적 병합이 성립하기 위해서는 병합된 여러 청구가 서로 양립할 수 있어야 한다. 만약 청구들이 서로 모순되어 어느 하나가 인정되면 다른 하나가 부정되는 관계(예 : 매매계약에 따른 이행청구와 계약 해제를 전제로 한 원상회복청구)에 있다면 이는 예비적 병합의 대상이 된다.

2. 동일한 목적의 경제적 이익

- 원고가 청구하는 여러 법적 근거가 결국 동일한 급부나 경제적 이익을 목적으로 해야 한다. 예를 들어 동일한 사고로 인한 손해배상을 청구하면서 채무불이행으로 인한 손해배상청구와 불법행위로 인한 손해배상청구를 병합하는 경우가 대표적이다.

3. 공통의 소송절차

- 병합된 모든 청구가 동일한 종류의 소송절차에 의하여 심판될 수 있어야 하며, 해당 법원에 각 청구에 대한 관할권이 인정되어야 한다.

III. 소송계속과 심리

1. 심판의 범위

- 원고는 여러 청구 중 어느 하나만 인용되면 족하다는 의사를 표시한 것이므로, 법원은 어느 하나의 청구가 이유 있다고 판단되면 다른 청구에 대해서는 심리할 필요 없이 원고 승소 판결을 내릴 수 있다. 반대로 원고의 청구를 배척하려면 병합된 모든 청구가 이유 없음을 판단해야 한다.

2. 자백과 포기·인낙

- 선택적 병합에서 어느 한 청구에 대한 피고의 자백이나 인낙이 있으면 법원은 그에 기초하여 판결할 수 있으며, 다른 청구를 심리할 필요가 없다. 원고가 어느 한 청구를 취하하더라도 다른 청구에 의한 소송계속은 유지된다.

IV. 종국판결과 상소

1. 인용판결의 경우

- 법원이 병합된 청구 중 어느 하나를 인용하는 경우, 주문에서 해당 청구를 명시하고 나머지 청구에 대해서는 별도의 판단을 내리지 않는다. 이때 기판력은 주문에 나타난 청구뿐만 아니라 선택적으로 병합된 청구 전체에 미친다는 것이 통설과 “판례”의 입장이다.

2. 기각판결의 경우

- 원고의 청구를 모두 배척하려면 주문에서 모든 청구에 대한 기각을 명시하거나, 전체적인 청구를 기각하는 취지를 분명히 해야 한다. 모든 청구가 이유 없다는 판단이 판결 이유에 기재되어야 한다.

3. 일부판결의 금지

- 선택적 병합은 단일한 소송물은 아니나 심판의 단위가 하나로 취급되므로, 여러 청구 중 일부에 대해서만 판결하는 일부판결은 허용되지 않는다. 만약 법원이 착오로 일부 청구에 대해서만 판결하고 나머지를 누락한 경우, 이는 재판의 누락이 아닌 추가판결의 대상이 되며 전체가 상소로 이심된다.

4. 상소와 이심의 범위

(1) 이심의 범위

- 병합된 청구 중 어느 하나를 인용한 판결에 대해 피고가 상소하면, 상소 불가분의 원칙에 따라 선택적으로 병합된 청구 전체가 상급심으로 이심된다.

(2) 상급심의 심판 객체

- 상급심은 원심에서 판단하지 않았던 다른 선택적 청구에 대해서도 심판할 수 있다. 만약 원심이 인용한 청구가 상급심에서 이유 없다고 판단되더라도, 원심이 판단하지 않았던 다른 청구가 이유 있다면 상소 기각 판결을 통해 원고의 승소를 유지할 수 있다.

V. 결론

- 청구의 선택적 병합은 원고에게 소송의 편의를 제공하고 동일한 목적을 가진 분쟁을 한꺼번에 해결함으로써 재판의 경제를 도모하는 제도이다. 법원은 심리 과정에서 어느 하나의 청구만 인정되면 원고 승소를 판결할 수 있으나, 기각 시에는 모든 경로를 차단해야 하므로 신중한 심리가 요구된다. 특히 상소 단계에서 전체 청구가 이심되는 특성을 고려하여 당사자의 방어권이 침해되지 않도록 유의해야 한다.